

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 13 jourmada II 1441 – 7 février 2020

163^{ème} année

N° 11

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Attribution du rang et avantages d'un ministre	411
Cessation de fonctions d'un conseiller principal auprès du Président de la République	411
Acceptation de la démission d'un ministre conseiller auprès du Président de la République	411
Nomination d'un conseiller principal auprès du Président de la République....	411
Nomination d'un conseiller auprès du Président de la République	411
Décret Présidentiel n° 2020-9 du 4 février 2020 , portant mouvement partiel de la magistrature judiciaire pour l'année 2019/2020	411

Présidence du Gouvernement

Arrêtés de la commission nationale de lutte contre le terrorisme portant gel de biens et de ressources économiques	413
--	-----

Ministère de l'Intérieur

Nomination de secrétaires généraux de gouvernorats	415
--	-----

Ministère des Finances

Décret gouvernemental n° 2020-55 du 30 janvier 2020 , modifiant et complétant le décret n° 2007-2596 du 23 octobre 2007, fixant le régime de rémunération des différentes catégories de personnels enseignants, des travaux exceptionnels, des chercheurs à titre occasionnel et des chercheurs contractuels à l'école nationale des finances	415
--	-----

Nomination d'un membre à la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations	418
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la régie nationale des tabacs et des allumettes.....	418
Ministère de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes, entreprises du 20 janvier 2020, portant approbation de la réalisation des projets de production d'électricité à partir des énergies renouvelables à des fins d'autoconsommation raccordés au réseau moyenne tension	418
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de l'agence foncière industrielle	419
Nomination d'administrateurs au conseil d'administration du groupe chimique tunisien	419
Ministère de la Santé	
Nomination de membres au conseil d'administration de l'hôpital de pneumo-phtisiologie « Abderrahmane Mami » de l'Ariana	420
Nomination de membres au conseil d'administration de l'institut national « El Mongi Ben Hmida » de neurologie de Tunis.....	420
Ministère des Affaires Sociales	
Arrêté du ministre des affaires sociales du 30 janvier 2020, portant modification de l'arrêté du 19 mars 2003, relatif aux compensations accordées aux familles ayant reçu des enfants dans le cadre du placement familial	420
Ministère des Affaires de la Jeunesse et du Sport	
Cessation de fonctions d'un directeur général.....	421
Instance Supérieure Indépendante pour les Elections	
Décision de l'instance supérieure indépendante pour les élections n° 2020-4 du 3 février 2020, portant proclamation des résultat des élections municipales partielles dans la commune du Buttan par l'années 2019	422
Décision de l'instance supérieure indépendante pour les élections n° 2020-5 du 3 février 2020, portant proclamation des résultat des élections municipales partielles dans la commune du Denden pour l'année 2019	422
Décision de l'instance supérieure indépendante pour les élections n° 2020-6 du 3 février 2020, portant proclamation des résultat des élections municipales partielles dans la commune du Nefza pour l'année 2019.....	422
Décision de l'instance supérieure indépendante pour les élections n° 2020-7 du 3 février 2020, portant proclamation des résultat des élections municipales partielles dans la commune du Kssiba –Therayette pour l'année 2019	422
Décision de l'instance supérieure indépendante pour les élections n° 2020-8 du 3 février 2020, portant proclamation des résultat des élections municipales partielles dans la commune du Rakada pour l'année 2019.....	422
Banque Centrale de Tunisie	
Décision de la commission d'agrément n° 2019-20 du 19 novembre 2019 complétant la décision de la commission d'agrément n° 2017-4 du 31 juillet 2017 relative aux procédures de dépôt des demandes d'agrément.....	423

Décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Par décret Présidentiel n° 2020-4 du 4 février 2020.

Madame Nadia Akacha, la directrice du cabinet présidentiel, bénéficie des indemnités et avantages accordés à un ministre prévus par le décret du 12 février 1992 et par le paragraphe premier de l'article 4 du décret du 30 mai 2000 et ce compter du 28 janvier 2020 à compter du 28 janvier 2019.

Par décret Présidentiel n° 2020-5 du 4 février 2020.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Tarek Hanachi, conseiller principal auprès du Président de la République chargé du protocole, et ce, à compter du 3 février 2020.

Par décret Présidentiel n° 2020-6 du 4 février 2020.

Est acceptée la démission de Monsieur Abderraouf Betbaieb, ministre conseiller auprès du Président de la République, à compter du 4 février 2020.

Par décret Présidentiel n° 2020-7 du 4 février 2020.

Monsieur Hichem Mechichi, est nommé conseiller principal auprès du Président de la République chargé des affaires juridiques, et ce, à compter du 5 février 2020.

Par décret Présidentiel n° 2020-8 du 4 février 2020.

Monsieur Naoufel Hedia, est nommé conseiller auprès du Président de la République chargé du protocole, et ce, à compter du 5 février 2020.

Décret Présidentiel n° 2020-9 du 4 février 2020, portant mouvement partiel de la magistrature judiciaire pour l'année 2019/2020.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 106,

Vu la loi n° 2016-34 du 28 avril 2016, relative au conseil supérieur de la magistrature telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2017-19 du 18 avril 2017,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire du conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, la dernière en date la loi n° 2005-81 du 4 août 2005,

Vu le décret Présidentiel n° 2019-238 du 25 décembre 2019, portant mouvement annuel de la magistrature judiciaire pour l'année 2019-2020,

Vu l'avis conforme n° 1/2020 de l'assemblée plénière du conseil supérieur de la magistrature du 28 janvier 2020, portant approbation du mouvement partiel de la magistrature judiciaire pour l'année judiciaire 2019-2020.

Prend le décret présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Les magistrats dont les noms suivent sont nommés aux postes ci-après :

Premièrement : Recours gracieux contre les décisions de promotion, de mutation et de nomination dans les emplois fonctionnels :

Troisième grade

A compter du 10 février 2020 :

- Amel Wahchi, avocat général à la direction des services judiciaires, inspecteur au ministère de la justice,

- Sofiene Arabi, avocat général à la cour de cassation, inspecteur au ministère de la justice,

- Samira Hwiwi, conseiller à la cour de cassation, Président de chambre à la cour d'appel de Tunis,

- Adnene Abdellatif, conseiller à la cour de cassation, Président de chambre criminelle au tribunal de première instance de Béja,

- Rafik Hadded, conseiller de la chambre criminelle à la cour d'appel de Bizerte, avocat général à la cour de cassation,

- Chafika Hajlaoui, juge de troisième grade à la cour d'appel de Béja, conseiller à la cour de cassation,

- Sami Heni, Président de chambre criminelle au tribunal de première instance de Béja, conseiller à la cour de cassation,

- Faten Boussetta, juge de troisième grade à la cour d'appel de Seliana, conseiller à la chambre criminelle à la cour d'appel de Bizerte,

- Sofiene Amri, premier juge d'instruction au tribunal de première instance de Seliana, juge de troisième grade au parquet général près la cour d'appel du Kef,

- Lasaad Kthiri avocat général à la cour de cassation, juge de troisième grade au parquet général près la cour d'appel de Jendouba,

- Ennouri Manja, juge de troisième grade à la cour d'appel de Sidi Bouzid, juge de troisième grade à la cour d'appel de Sousse,

- Mohamed Belltif, juge de troisième grade à la cour d'appel de Gabès, juge de troisième grade à la cour d'appel de Sfax,

- Belhsen Ben Omar, juge de deuxième grade (en détachement), juge de troisième grade.

Deuxième grade

A compter du 10 février 2020

- Houwaida Hichri, conseiller à la cour d'appel de Tunis, vice-Président au tribunal de première instance de Tunis,

- Sihem Jouini, conseiller à la cour d'appel de Tunis, vice-Président au tribunal de première instance de la Mannouba,

- Ramzi Grira, conseiller à la cour d'appel de Nabeul, vice-Président au tribunal de première instance de Béja,

- Rania Ammar, vice-Président au tribunal de première instance de Béja, conseiller à la cour d'appel de Tunis,

- Kawthar Ben Moussa, conseiller à la cour d'appel de Béja, conseiller à la cour d'appel de Tunis,

- Mouhamed Benhsen, conseiller à la cour d'appel de Kasserine, conseiller de la chambre criminelle au tribunal de première instance de Mahdia.

Premier grade

A compter du 10 février 2020

- Hatthem Noura, juge au tribunal immobilier (section Nabeul), juge rapporteur au dit tribunal,

- Hedi Jemii, juge au tribunal immobilier (section Nabeul), juge rapporteur au dit tribunal,

- Abderrahmen Dridi, juge au tribunal immobilier (section Bizerte), juge rapporteur au dit tribunal,

- Arbia Bouselmi, juge unique au tribunal de première instance de Ben Arous, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis,

- Mohamed Iheb Hamrouni, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge unique au dit tribunal,

- Amira Deiizi, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge de l'entreprise au dit tribunal,

- Sarra Dhambri, juge au tribunal de première instance de Ben Arous, juge unique au dit tribunal,

- Hajer Derouich, juge au tribunal de première instance de Ben Arous, juge de l'entreprise au dit tribunal,

- Nizar Laawej, juge au tribunal de première instance de Tunis, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de l'Ariana,

- Rawtha Jezi, juge au tribunal de première instance de Nabeul, substitut du procureur de la République au dit tribunal,

- Souraya Jalleli, juge au tribunal de première instance de Nabeul, juge du séquestre et de la liquidation au dit tribunal,

- Imed Omri, juge au tribunal immobilier (section Nabeul), substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Kasserine,

- Maher Bahri, juge au tribunal de première instance de Kebelli, juge de la sécurité sociale au dit tribunal,

- Mouhamed Taher Bouazizi, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Sidi Bouzid, substitut du procureur de la République au dit tribunal,

- Assia Touweti, juge de la sécurité sociale au tribunal de première instance de Gabes, juge de la sécurité sociale au tribunal de première instance de Médenine,

- Hajer Barhoumi, juge au tribunal de première instance de Sfax, juge au tribunal de première instance de Tunis,

- Mourad Athmouni, juge au tribunal immobilier de Tunis, juge au tribunal de première instance de l'Ariana,

- Nesrine Chikaoui, juge au tribunal de première instance de Kasserine, juge au tribunal de première instance de Nabeul,

- Zoubair Ouni, juge au tribunal de première instance de Seliana, juge au tribunal de première instance de Nabeul,

- Rimeh Tlili, juge au tribunal de première instance de Gabès, juge au tribunal de première instance de Bizerte,

- Hajer Ich, juge au tribunal immobilier (section Sidi Bouzid), juge au tribunal de première instance de Sousse,

- Hideya Henchiri, juge au tribunal de première instance de Médenine, juge au tribunal de première instance de Gafsa.

Deuxièmement : Les permutations

A compter du 10 février 2020

- Olfa Jmel, juge de troisième grade à la cour d'appel de Nabeul, juge de troisième grade à la cour d'appel de Tunis,

- Sofiene Khouini, juge de troisième grade à la cour d'appel de Tunis, juge de troisième grade à la cour d'appel de Nabeul,

- Fathila Khelifi, juge de troisième grade à la cour d'appel de Monastir, juge de troisième grade à la cour d'appel de Sousse,

- Chedia Bouzouita, juge de troisième grade à la cour d'appel de Sousse, juge de troisième grade à la cour d'appel de Monastir,

- Afef Tabji, juge cantonal de l'Ariana, juge cantonal de Tunis,

- Faouzia Klaai, juge cantonal de Tunis, juge cantonal de l'Ariana,

- Samar Sefi, juge au tribunal de première instance de Kasserine, juge au tribunal immobilier (section Sfax),

- Marwa Moubarek, juge au tribunal immobilier (section Sfax), juge au tribunal de première instance de Kasserine,

- Haithem Chalbi, juge au tribunal de première instance de Sidi Bouzid, juge au tribunal immobilier (section Sidi Bouzid),

- Fathi Nassib, juge au tribunal immobilier (section Sidi Bouzid), juge au tribunal de première instance de Sidi Bouzid,

- Amna Riyehi, juge au tribunal de première instance de Mannouba, juge au tribunal de première instance de Ben Arous,

- Mejda Zaghdoudi, juge au tribunal de première instance de Ben Arous, juge au tribunal de première instance de Mannouba,

- Karim Maaoui, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge au tribunal de première instance de Béja,

- Amel Mahjoub, juge au tribunal de première instance de Béja, juge au tribunal de première instance de Tunis,

- Noursaf Attouchi, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge au tribunal de première instance de Grombelia,

- Amira Ben Salah, juge au tribunal de première instance de Grombelia, juge au tribunal de première instance de Tunis,

- Sofiene Ben Bender, juge au tribunal de première instance de Béja, juge au tribunal de première instance de Kairouan,

- Mohamed Anoir Jroudi, juge au tribunal de première instance de Kairouan, juge au tribunal de première instance de Béja,

- Rami Dellali, juge au tribunal de première instance de Médenine, juge au tribunal de première instance de Kebili,

- Nabil Achiheb, juge au tribunal de première instance de Kebili, juge au tribunal de première instance de Médenine.

Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2020.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 2020-1 du 23 janvier 2020.

Sont gelés pour une période de six mois renouvelables, les biens et ressources économiques du nommé Issam Ben Abdeltif Ben Mohamed Slini fils de Jamila Ben Khelifa né le 20/02/1979 à Tunis domicilié Rue Bni Khaled Immeuble 10 appartement 3 Aouina Tunis, Représentant d'une entreprise, de nationalité Tunisienne détenteur de la carte d'identité nationale n° *****952 datée du 04/03/2005.

Par arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 2020-2 du 23 janvier 2020.

Sont gelés pour une période de six mois renouvelables, les biens et ressources économiques du nommé Zied Ben Mohamed Alazhari Ben Ali Mansouri fils de Fatma Zina Mansouri né le 16/02/1991 à Tunis domicilié 13 rue 6425 Jbal Lahmer Tunis, élève, de nationalité Tunisienne détenteur de la carte d'identité nationale n° *****087 datée du 22/04/2011.

Par arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 2020-3 du 23 janvier 2020.

Sont gelés pour une période de six mois renouvelables, les biens et ressources économiques du nommé Romdhane Ben Lousif Ben Rebah Soltani fils de Zaara dhifli né le 16/07/1973 à Sousse domicilié à Hammem Sousse Sousse, Chauffeur dans une société, de nationalité Tunisienne détenteur de la carte d'identité nationale n° *****828 datée du 02/08/2007.

Par arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 2020-4 du 23 janvier 2020.

Sont gelés pour une période de six mois renouvelables, les biens et ressources économiques du nommé Haithem Ben Mohamed Sadek Ben Mohamed Sghaier Amri fils de Zahra amri né le 15/03/1990 à Kasserine domicilié à Ain Janen Fousena Kasserine, Ouvrier, de nationalité Tunisienne détenteur de la carte d'identité nationale n° *****741 datée du 27/12/2008.

Par arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 2020-5 du 23 janvier 2020.

Sont gelés pour une période de six mois renouvelables, les biens et ressources économiques du nommé Mounir Ben Mohamed Hedi Ben Ahmed Kaabi fils de Rebeh Amri né le 03/10/1988 à Nabeul domicilié Rue Sakiat Dar Chaaben Fehri Nabeul, Ouvrier dans une société, de nationalité Tunisienne détenteur de la carte d'identité nationale n° *****576 datée du 28/01/2013.

Par arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 2020-6 du 23 janvier 2020.

Sont gelés pour une période de six mois renouvelables, les biens et ressources économiques du nommé Bechir Ben Yahya Ben Sghaier Ben Ahmed Sghaier Zankeh Ben Sghaier fils de Mabrouka Aref né le 21/10/1981 à Tataouine domicilié à Cité Ejadid Charki Rmeda Charkia Tataouine, Agriculteur, de nationalité Tunisienne détenteur de la carte d'identité nationale n° *****942 datée du 19/05/2014.

Par arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 2020-7 du 23 janvier 2020.

Sont gelés pour une période de six mois renouvelables, les biens et ressources économiques du nommé Abdelkarim Ben Khmaies Ben Bechir Hamouda fils de Fatma Albriji né le 07/08/1989 à Monastir domicilié à 85 Cité Fatah Jamel Monastir, Electricien dans une société, de nationalité Tunisienne détenteur de la carte d'identité nationale n° *****851 datée du 23/10/2010.

Par arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 2020-8 du 23 janvier 2020.

Sont gelés pour une période de six mois renouvelables, les biens et ressources économiques du nommé Ahmed Ben Abdelrazzak Ben Sassi Dhouibi fils de Hasnia Timoumi né le 02/02/1986 à Kairouan domicilié 2 rue Abdallah Ben Hichem Kairouan, Ouvrier, de nationalité Tunisienne détenteur de la carte d'identité nationale n° *****328 datée du 01/02/2012.

Par arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 2020-9 du 23 janvier 2020.

Sont gelés pour une période de six mois renouvelables, les biens et ressources économiques du nommé Maher Ben Mouldi Ben Ali Gaiedi fils de Fatoum Gaiedi né le 02/01/1985 à Tunis domicilié Rue 20085 Cité Rafeha Mnihla Ariana, Ouvrier, de nationalité Tunisienne détenteur de la carte d'identité nationale n° *****998 datée du 18/12/2006.

Par arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 2020-10 du 23 janvier 2020.

Sont gelés pour une période de six mois renouvelables, les biens et ressources économiques du nommé Nader Ben Hssan Ben Mohamed Ghanmi fils de Rabiaa Arbi né le 17/07/1988 à Bizerte domicilié Rue Hassen Ben Noemen cité ejadid manzel Bourguiba, Ouvrier, de nationalité Tunisienne détenteur de la carte d'identité nationale n° *****068 datée du 15/08/2012.

Par arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 2020-11 du 23 janvier 2020.

Sont gelés pour une période de six mois renouvelables, les biens et ressources économiques du nommé Bader Eddine Ben Mohamed Ben Othman Alaatar fils de Hasna Ben Omar né le 11/02/1987 à Sfax domicilié Rue Wled Hafouz Jbenyena Sfax, Ouvrier, de nationalité Tunisienne détenteur de la carte d'identité nationale n° *****921 datée du 21/09/2006.

Par arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 2020-12 du 23 janvier 2020.

Sont gelés pour une période de six mois renouvelables, les biens et ressources économiques du nommé Neji Ben Hssan Ben Salem Ben Hssine fils de Mariem Hssine né le 21/01/1988 à Medenine domicilié à Wersnia Ben Guerden Medenine, Agriculteur, de nationalité Tunisienne détenteur de la carte d'identité nationale n° *****981 datée du 23/05/2005.

Par arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 2020-13 du 23 janvier 2020.

Sont gelés pour une période de six mois renouvelables, les biens et ressources économiques du nommé Rebah Ben Omar Ben Rebah Laabidi fils de Hania Ben Rebah né le 22/08/1987 à Tunis domicilié 5 Rue Kadesia Sidi Hssine 2 Tunis, Etudiant, de nationalité Tunisienne détenteur de la carte d'identité nationale n° *****487 datée du 12/05/2012.

Par arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 2020-14 du 23 janvier 2020.

Sont gelés pour une période de six mois renouvelables, les biens et ressources économiques du nommé Ala Eddine Ben Hedi Ben Mohamed Harbaoui fils de Zahra bent Lazher Chaabani né le 08/09/1982 à Mahdia domicilié à Tlelsa Al-Jam Mahdia, Chauffeur dans une société, de nationalité Tunisienne détenteur de la carte d'identité nationale n° *****689 datée du 13/12/2011.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par arrêté du chef du gouvernement du 16 janvier 2020.

Monsieur Samir Raies est chargé des fonctions de secrétaire général du gouvernorat de Sidi Bouzid à compter du 27 août 2019.

Par arrêté du chef du gouvernement du 21 janvier 2020.

Monsieur Touhami Mhamdi est chargé des fonctions de secrétaire général du gouvernorat de Kasserine à compter du 4 septembre 2018.

MINISTERE DES FINANCES

Décret gouvernemental n° 2020-55 du 30 janvier 2020, modifiant et complétant le décret n° 2007-2596 du 23 octobre 2007, fixant le régime de rémunération des différentes catégories de personnels enseignants, des travaux exceptionnels, des chercheurs à titre occasionnel et des chercheurs contractuels à l'école nationale des finances.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, et notamment la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour la gestion 2005,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment le décret n° 2019-491 du 10 juin 2019,

Vu le décret n° 93-1220 du 23 avril 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant les conditions d'octroi et de retrait des emplois fonctionnels dans l'administration centrale,

Vu le décret n° 2006-1357 du 15 mai 2006, modifiant les articles 90 et 91 de la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour la gestion 1992 relatifs à la création et aux attributions de l'institut national des finances,

Vu le décret n° 2006-1358 du 15 mai 2006, fixant l'organisation administrative et financière de l'école nationale des finances,

Vu le décret n° 2006-1359 du 15 mai 2006, relatif à l'organisation des concours et des cycles de formation à l'école nationale des finances,

Vu le décret n° 2007-2596 du 23 octobre 2007, fixant le régime de rémunération des différentes catégories de personnels enseignants, des travaux exceptionnels, des chercheurs à titre occasionnel et des chercheurs contractuels à l'école nationale des finances,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination de membres du gouvernement.

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement.

Vu l'avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 2, 5, 7, 8 et 9 du décret n° 2007-2596 du 23 octobre 2007 fixant les régimes de rémunération des différentes catégories de personnels enseignants, des travaux exceptionnels, des chercheurs à titre occasionnel et des chercheurs contractuels à l'école nationale des finances et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 2 (nouveau) - L'heure d'enseignement aux différents cycles de formation et de perfectionnement de l'école nationale des finances est rémunérée selon les taux fixés ci-après :

Grade	Catégorie à laquelle prépare le cycle de formation ou de perfectionnement			
	Sous-catégorie « A 1 »	Sous-catégorie « A 2 »	Sous-catégorie « A 3 »	Catégorie B et catégories inférieures
Professeur de l'enseignement supérieur, maître de conférences, inspecteur général des services financiers, inspecteur en chef des services financiers et grades équivalents	30d,000 l'heure	25d,000 l'heure	21d,500 l'heure	15d,000 l'heure
Maître assistant, assistant de l'enseignement supérieur, inspecteur central des services financiers et grades équivalents	25d,000 l'heure	21d,500 l'heure	18d,000 l'heure	13d,000 l'heure
Professeur de l'enseignement secondaire, Inspecteur des services financiers et grades équivalents	17d,500 l'heure	14d,500 l'heure	13d,500 l'heure	11d,500 l'heure

Art. 5 (nouveau) - Les taux de rémunération des membres des jurys de concours et d'examens, la correction et la soutenance des mémoires et des rapports de stage ou des mémoires de fin d'étude, la préparation des questions à choix multiples dans le cadre de concours nationaux ainsi que l'organisation des colloques, des séminaires ou des sessions de perfectionnement et d'animation d'ateliers et de panels de discussion par l'école nationale des finances et des travaux exceptionnels y afférents sont fixés ainsi qu'il suit :

Désignation des travaux	Catégorie à laquelle prépare le cycle de formation ou de perfectionnement		
	Sous-catégorie « A1 »	Sous-catégorie « A2 »	Sous-catégorie « A3 » et catégories inférieures
Correction des copies de concours ou d'examens	2d,500 la copie	2d,000 la copie	1d,800 la copie
Correction des mémoires et rapports de stage	39d,000 le mémoire ou le rapport		
Correction des mémoires de fin d'études	78d,000 le mémoire		
Encadrement des mémoires de fin d'études	130d,000 le mémoire		
Préparation des questions à choix multiples	2d,500 L'examen	2d,250 L' examen	1d,800 L'examen
Participation aux épreuves orales et aux délibérations des jurys de concours, d'examens, et de soutenance des mémoires de fin d'études et des mémoires de stage et autres documents similaires	10d,000 l'heure	8d,000 l'heure	7d,000 l'heure
Participation à la surveillance des épreuves écrites et orales du contrôle continu, des concours, examens et aux travaux de dépouillement des dossiers et autres	2d,000 l'heure		
Participation à un colloque, à un séminaire ou à une session de perfectionnement (donner une conférence, présenter le rapport d'introduction ou rapport de clôture des travaux)	90d,000 la conférence ou le rapport		
Animation des ateliers et des tables rondes dans le cadre de séminaires nationaux	40d,000 l'heure		
Evaluation des ouvrages proposés pour la publication.	260d,000 l'ouvrage		

Art. 7 (nouveau) - Le directeur général de l'école nationale des finances peut charger, par voie contractuelle, des universitaires, des fonctionnaires spécialisés ou autres, de la préparation, du suivi et de la correction des épreuves se basant sur la technique des questions à choix multiples. Le contrat fixe la durée de ces travaux et le mode de leur rémunération selon les taux fixés dans l'article 5 (nouveau) du présent décret gouvernemental.

Art. 8 (nouveau) - La rémunération des travaux effectués par des chercheurs à titre occasionnel de la cellule des recherches et de la publication à l'école nationale des finances est déterminée sur la base de la page dactylographiée de 25 à 30 lignes, selon la norme d'impression « corps 10 », conformément aux taux fixés dans le tableau ci-après :

Nature des travaux	Taux
Rédaction d'ouvrages, articles et études et préparation et rédaction de support pédagogique en ligne	20d,000 la page
Traduction ou résumé d'ouvrages édités	12d,000 la page
Mise à jour d'ouvrages édités et de support pédagogique en ligne	8d,000 la page
Rédaction de recueils de textes	800 millimes la page

Art. 9 (nouveau) - Le directeur général de l'école nationale des finances peut charger, par voie contractuelle, des universitaires, des fonctionnaires spécialisés ou autres, de travaux de recherches ou études nécessitant l'approfondissement de thèmes particuliers, ou la préparation des supports numériques destinés à la formation continue à distance et en ligne. Le contrat fixe la durée de ces travaux et le mode de leur rémunération selon les taux fixés dans l'article 8 (nouveau) du présent décret gouvernemental.

Art. 2 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 janvier 2020.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum

Par arrêté du ministre des finances du 7 février 2020.

Madame Samia Loussif est nommée membre représentant le ministère des affaires locales et de l'environnement à la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations en remplacement de Madame Kmaïra Ben Jannet.

Par arrêté du ministre des finances du 7 février 2020.

Madame Rim Azzouzi Zahri est nommée administrateur représentant la Présidence du gouvernement au conseil d'administration de la régie nationale des tabacs et des allumettes en remplacement de Monsieur Anis Oueslati.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes, entreprises du 20 janvier 2020, portant approbation de la réalisation des projets de production d'électricité à partir des énergies renouvelables à des fins d'autoconsommation raccordés au réseau moyenne tension.

Le ministre de l'industrie des petites et moyennes entreprises,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables telle que modifiée et complétée par la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019,

Vu le décret n° 64-9 du 14 janvier 1964 portant approbation du cahier des charges relatif à la fourniture de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire de la République,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24 août 2016 fixant les conditions et les modalités de réalisation des projets de production et de vente d'électricité à partir des énergies renouvelables,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20 septembre 2018, rattachant des structures au sein du ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 6 décembre 2016, portant nomination du Président et des membres de la commission technique de production privée d'électricité à partir des énergies renouvelables,

Vu l'arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 9 février 2017, portant approbation du contrat type de transport de l'énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables pour la consommation propre, raccordée aux réseaux haute et moyenne tension et d'achat de l'excédent par la STEG,

Vu l'arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 9 février 2017, portant approbation du cahier des charges relatif aux exigences techniques de raccordement et d'évacuation de l'énergie produite à partir des installations d'énergies renouvelables raccordées sur le réseau haute et moyenne tension,

Vu le procès-verbal de la réunion de la commission technique de production privée d'électricité à partir des énergies renouvelables en date du 8 janvier 2020.

Arrête :

Article premier - Est approuvé la réalisation des projets de production d'électricité à partir des énergies renouvelables à des fins d'autoconsommation raccordés au réseau national d'électricité moyenne tension, mentionnées dans le tableau suivant :

N°	Producteur d'électricité à partir des énergies renouvelables	Gouvernorat	Référence du compteur d'électricité	Puissance de l'unité de production (KWc)
01	Société COUVOIR OKBA	Kairouan	681380	30.42
02	AMERICAN COOPERATIVE SCHOOL	Tunis	216351	150.415
03	Société commerciale « El Aitha »	Sidi Bouzid	754822	112.5
04	Société commerciale « El Aitha »	Sidi Bouzid	754828	225
05	Société commerciale « El Aitha »	Sidi Bouzid	754825	151.88
06	Société commerciale« El Aitha »	Sidi Bouzid	754830	211.5
07	Société « REEMI »	Tunis	257630	20
08	Société TUNICOTEX Group	Nabeul	390110	515.16
09	Société de Tourisme, d'Animation de Loisirs	Médénine	949300	121.680

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 janvier 2020.

*Le ministre de l'industrie
et des petites et moyennes entreprises*
Slim Feriani

Par arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 7 février 2020.

Monsieur Taïeb Nefzi est nommé administrateur représentant le ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières au conseil d'administration de l'agence foncière industrielle, et ce, en remplacement du Monsieur Nabil Krichene.

Par arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 1^{er} octobre 2019.

Monsieur Chaabane Moussa est nommé administrateur représentant le ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche au conseil d'administration du groupe chimique tunisien.

Par arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 1^{er} octobre 2019.

Monsieur Abdelkarim Ketata est nommé administrateur représentant le ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises au conseil d'administration du groupe chimique Tunisien, et ce, en remplacement de Monsieur Tarek Ghomrasni.

Par arrêté de la ministre de la santé par intérim du 7 février 2020.

Le docteur Sonia Baccari épouse Ezzine est nommée membre représentant des médecins de libre pratique au conseil d'administration de l'hôpital de pneumo-phtisiologie « Abderrahmane Mami » de l'Ariana, en remplacement du Docteur Moez Ben Salem, et ce à compter du 5 novembre 2019.

Par arrêté de la ministre de la santé par intérim du 7 février 2020.

Madame Souad Ghazouani est nommée membre représentant du ministère des affaires sociales au conseil d'administration de l'hôpital de pneumo-phtisiologie « Abderrahmane Mami » de l'Ariana, en remplacement de Monsieur Taoufik Zrelli, et ce à compter du 23 septembre 2019.

Par arrêté de la ministre de la santé par intérim du 7 février 2020.

Monsieur Samir Wadday est nommé membre représentant de la commune de l'Ariana au conseil d'administration de l'hôpital de pneumo-phtisiologie « Abderrahmane Mami » de l'Ariana, en remplacement de Monsieur Souhail Sassi, et ce à compter du 15 mai 2017.

Par arrêté de la ministre de la santé par intérim du 7 février 2020.

Le docteur Mourad Zouari est nommé membre représentant les médecins chefs de services au conseil d'administration de l'institut national « El Mongi Ben Hmida » de neurologie de Tunis en remplacement du Docteur Hafedh Jemel et ce à compter du 25 juin 2019.

Par arrêté de la ministre de la santé par intérim du 7 février 2020.

Le docteur Nadia Zaouachi Trabelsi est nommée membre représentant des médecins de libre pratique au conseil d'administration de l'institut national « El Mongi Ben Hmida » de neurologie de Tunis en remplacement du Docteur Alia Jelassi et ce à compter du 15 juillet 2019.

Par arrêté de la ministre de la santé par intérim du 7 février 2020.

Le docteur Samir Blél est nommé membre représentant les médecins chefs de services au conseil d'administration de l'institut national « El Mongi Ben Hmida » de neurologie de Tunis en remplacement du Docteur Faycel Hentati et ce à compter du 3 octobre 2019.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES**Arrêté du ministre des affaires sociales du 30 janvier 2020, portant modification de l'arrêté du 19 mars 2003, relatif aux compensations accordées aux familles ayant reçu des enfants dans le cadre du placement familial.**

Le ministre des affaires sociales,

Vu la constitution, et notamment son article 47,

Vu la loi n° 58-27 du 4 mars 1958, relative à la tutelle publique, à la tutelle officieuse et à l'adoption,

Vu la loi n° 67-47 du 21 novembre 1967, relative au placement familial,

Vu la loi n° 95-92 du 9 novembre 1995, relative à la promulgation du code de la protection de l'enfant,

Vu le décret n° 73-8 du 8 janvier 1973 portant organisation de l'institut national de la protection de l'enfance, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-826 du 10 avril 2001,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité en date du 19 mars 2003, relatif aux compensations accordées aux familles ayant reçu des enfants dans le cadre du placement familial,

Vu l'avis du ministre des finances.

Arrête :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 19 mars 2003, relative aux compensations accordées aux familles ayant reçu des enfants dans le cadre du placement familial susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 2 : (nouveau) :

Des aides en nature sont octroyées à la famille d'accueil conformément aux besoins de l'enfant et à son âge et ce comme suit :

- lait aux bébés suivant l'état de santé de l'enfant,
- vêtements et couches bébés en quantité suffisante conformément à l'état de santé et l'âge de chaque enfant,

- fournitures scolaires en quantité suffisante, selon le genre et le niveau d'études ou de formation suivi par l'enfant au début de chaque année scolaire.

Est accordée à la famille d'accueil une indemnité mensuelle de deux cent dinars par enfant.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 janvier 2020.

Le ministre des affaires sociales

Mohamed Trabelsi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA JEUNESSE ET DU SPORT
--

Par décret gouvernemental n° 2020-56 du 3 février 2020.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Kamel Arbi, inspecteur général de la jeunesse et de l'enfance, en qualité de directeur général de la jeunesse au ministère des affaires de la jeunesse et du sport à compter du 1^{er} janvier 2020.

Instance supérieure indépendante pour les élections

Décision de l'instance supérieure indépendante pour les élections n° 2020-4 du 3 février 2020, portant proclamation des résultat des élections municipales partielles dans la commune du Buttan par l'années 2019⁽¹⁾.

Décision de l'instance supérieure indépendante pour les élections n° 2020-5 du 3 février 2020, portant proclamation des résultat des élections municipales partielles dans la commune du Denden pour l'années 2019⁽¹⁾.

Décision de l'instance supérieure indépendante pour les élections n° 2020-6 du 3 février 2020, portant proclamation des résultat des élections municipales partielles dans la commune du Nefza pour l'année 2019⁽¹⁾.

Décision de l'instance supérieure indépendante pour les élections n° 2020-7 du 3 février 2020, portant proclamation des résultat des élections municipales partielles dans la commune du Kssiba –Therayette pour l'année 2019⁽¹⁾.

Décision de l'instance supérieure indépendante pour les élections n° 2020-8 du 3 février 2020, portant proclamation des résultat des élections municipales partielles dans la commune du Rakada pour l'année 2019⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Le texte est publié uniquement en langue arabe.

Banque Centrale de Tunisie

Décision de la commission d'agrément n° 2019-20 du 19 novembre 2019 complétant la décision de la commission d'agrément n° 2017-04 du 31 juillet 2017 relative aux procédures de dépôt des demandes d'agrément

La commission d'agrément,

Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers et notamment ses articles 28 et 36,

Vu la décision de la commission d'agrément n° 2017-01 du 12 avril 2017 portant fixation du règlement intérieur de la commission d'agrément,

Vu la décision de la commission d'agrément n°2017-04 du 31 juillet 2017 relative aux procédures de dépôt des demandes d'agrément,

Et en concertation avec la banque centrale de Tunisie conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers, approuve dans sa réunion du 19 novembre 2019, les renseignements et documents requis pour l'instruction des demandes d'agrément pour l'exercice d'activité d'établissement de paiement,

Décide :

Article Premier- Est ajouté à l'article 5 de la décision de la commission d'agrément n°2017-04 du 31 juillet 2017 relative aux procédures de dépôt des demandes d'agrément, un alinéa deuxième ainsi qu'il suit :

Article 5 (alinéa 2 nouveau) – Pour l'exercice de l'activité d'un établissement de paiement au sens des articles 10, 20 et 28 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et établissements financiers, le requérant doit fournir les renseignements et documents prévus à l'annexe 9 joint à la présente décision.

Article 2 - La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site web de la banque centrale de Tunisie.

Le Président de la commission d'agrément

Marouane EL ABASSI

ANNEXE N° 9 : procédures d'agrément pour l'exercice de l'activité d'un établissement de paiement au sens des articles 10,20 et 28 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et établissements financiers
--

(Documents et informations requis pour l'obtention de l'agrément de principe)

1. Informations sur l'actionnariat de l'établissement de paiement / apporteurs de capitaux

1.1 Le formulaire n° 1 « Présentation du requérant » signé par le requérant, indiquant les informations minimales suivantes : qualité, forme juridique, groupe d'appartenance le cas échéant, qualifications académiques, expertise technique et honorabilité.

1.2. Une liste exhaustive des actionnaires personnes physiques et personnes morales détenant une participation directe ou indirecte, notamment l'actionnaire de référence et les principaux actionnaires de l'établissement de paiement à créer au sens de l'article 102 de la loi n° 2016-48,

1.3. Le pacte d'actionnaires, le cas échéant.

1.4. Joindre une fiche synthétique sur les apporteurs de capitaux précisant notamment l'organisation du groupe et ses activités, filiales et participations détenues et l'expérience du requérant dans le domaine d'activité objet de la demande d'agrément.

1.5. Le formulaire n° 2 « déclaration sur l'honneur » signé par le requérant attestant de la sincérité des informations et documents fournis dans le dossier d'agrément.

1.6. Le formulaire n° 3 « identité des actionnaires » dûment rempli et signé par les actionnaires.

1.7. Une copie de la pièce d'identité en cours de validité, du curriculum vitae à jour et un extrait du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois, des actionnaires personnes physiques de l'établissement de paiement à créer.

1.8. Le formulaire n° 4 « lettre d'engagement des actionnaires » pour la participation dans le capital de l'établissement de paiement à créer signé par les actionnaires.

1.9. Les états financiers individuels et consolidés, certifiés par les commissaires aux comptes, des trois derniers exercices des actionnaires personnes morales détenant 5% ou plus du capital de l'établissement à créer.

1.10 Une copie de l'agrément accordé par les autorités compétentes du pays d'origine pour la prestation des services de paiement pour les établissements financiers ayant leur siège social à l'étranger.

1.11 L'accord des autorités compétentes du pays d'origine pour les établissements financiers ayant leurs sièges sociaux à l'étranger et qui ont la qualité d'actionnaire principal au sens de l'article 102 de la loi n° 2016-48 pour l'agrément relatif à la création de filiales.

2. Informations sur le groupe d'appartenance de l'établissement de paiement

2.1 Une liste exhaustive des parties liées au sens de la réglementation en vigueur tout en précisant le groupe d'appartenance, son activité, sa nationalité, sa structure de gouvernance.

2.2. Un tableau détaillé récapitulant les conventions signées avec les parties liées selon le formulaire n°6.

3. Informations sur les services fournis

Le requérant est appelé à sélectionner les services à fournir à partir de la liste suivante et à décrire le processus de réalisation de chaque service :

A titre d'activité principale :

- ☐ L'ouverture de comptes de paiement de niveaux 1, 2 et 3
- ☐ Les versements et les retraits en espèces,
- ☐ Les prélèvements,
- ☐ Les opérations de paiement en espèces,
- ☐ Les opérations de transfert de fonds,
- ☐ La réalisation d'opérations de paiement par tout moyen de communication à distance, y compris les opérations de paiement électronique,
- ☐ La commercialisation des moyens de monnaie électroniques prépayés, émis par les banques ou la poste Tunisienne.

A titre d'activité accessoire :

- ☐ L'activité de change manuel conformément à la réglementation de change en vigueur.

4. Présentation de l'établissement de paiement: stratégie et modèle d'affaires

4.1. Une lettre d'intention signée par le requérant indiquant les raisons et les motivations de la demande d'agrément.

4.2. La stratégie de développement de l'établissement de paiement à créer, modèle d'affaires cible conformément au principe de spécialisation de l'établissement de paiement :choix et objectifs stratégiques, description des domaines d'activité, secteurs économiques et clientèle cibles.

4.3. L'étude de marché et de l'environnement économique et financier de l'établissement de paiement à créer et son positionnement cible sur le marché et les diverses lignes de métiers.

4.4. La politique commerciale traduisant les orientations stratégiques : produits, clientèle cible, secteurs d'activité et canaux de distribution.

4.5. La politique de tarification des services et positionnement l'établissement de paiement par rapport à la concurrence et la structure de coûts.

4.6. La politique financière globale pour financer l'établissement de paiement à créer et soutenir le développement de l'activité : principales sources et conditions de financement en termes de coût et de maturité

4.7. La politique de gestion de trésorerie permettant la couverture en permanence des besoins de liquidité

4.8. Une note retraçant le pilotage stratégique et opérationnel, l'organisation, le planning et la feuille de route de l'établissement de paiement à créer

5. Plan d'affaires sur 5 ans

5.1. Les hypothèses clés retenues pour la conception du plan d'affaires et leurs impacts potentiels sur les projections financières sous forme d'indicateurs d'activité et de rentabilité sur une période de 5 ans.

5.2. Les états financiers prévisionnels sur une période de 5 ans ainsi que le détail des principaux postes de ces états avec recours à la méthode de scénarios (optimiste, neutre et pessimiste)

5.3. Joindre le business plan chiffré sous format Excel

6. Le recours aux réseaux d'agents de paiement

6.1. Une note décrivant la politique de recours aux agents de paiement qui couvre notamment la politique de sélection, les responsabilités et obligations des parties, les modalités de gestion et de suivi des activités des agents, la formation dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent et dans le domaine technique, les procédures de contrôle et le nombre et le profil de ces agents (personnes physiques ou morales, leurs secteurs d'activité ciblés et leurs localisations géographiques...) et les services de paiement concernés

6.2. Les circuits de gestion du cash ;

6.3. Un projet de convention de compte de paiement agent à conclure avec les agents de paiement (les agents de paiement principaux et détaillants) comportant notamment les informations suivantes :

6.3.1. Les services de paiement fournis par les agents de paiement ;

6.3.2. La responsabilité légale et financière des agents de paiement ;

6.3.3. Les obligations de l'établissement de paiement vis-à-vis des agents de paiement en matière de formation, de mise en place des procédures, documents, supports et moyens techniques nécessaires à la fourniture des services de paiement pour lesquels ils sont mandatés ;

6.3.4. Les modalités de contrôle effectuées par l'établissement de paiement sur les agents de paiement ;

6.3.5. Les modalités de rémunération des services fournis par les agents de paiement pour le compte de l'établissement de paiement ;

6.3.6. L'interdiction pour un agent de paiement principal ou un agent de paiement détaillant de déléguer ou céder son mandat à un autre agent de paiement ou à toute autre personne.

7. Moyens humains : évolution de l'effectif envisagé et la masse salariale correspondante sur 5 ans.

8. Moyens techniques et informatiques

8.1. Architecture technique mise en œuvre

- Architecture technique détaillée de l'environnement informatique utilisé pour la prestation du service de paiement;
- Description du dispositif de gouvernance du système d'information et de la sécurité informatique respectant la réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel
- Description des systèmes d'information déployés au niveau des agents pour assurer les prestations des services de paiement et s'assurer de la traçabilité des opérations de paiement enregistrées ;
- Organisation de l'externalisation : identification des prestataires, description précise de l'activité assurée par le prestataire.

8.2. Sécurité des moyens techniques

- Décrire les procédures et outils de sécurité informatiques (accès aux données et aux systèmes, sécurité des réseaux, pistes d'audit, sauvegarde, archivage...), afin de garantir la confidentialité, l'intégrité de l'information, la disponibilité des services et la traçabilité;
- Fournir les informations relatives à l'hébergement des plateformes informatiques et des datacenter (localisation géographique, niveau de certification sécurités physiques, de contrôles des locaux d'hébergement ...) ;
- Inventaire des mécanismes de contrôle et de sécurité liés aux services fournis, couvrant l'authentification des intervenants (entre autres le donneur d'ordre et le bénéficiaire), la séparation de fonctions, l'intégrité des données et des flux tant techniques que financiers, avec indication de leur fréquence ;
- Description des moyens mis en place pour détecter, analyser, corriger, anticiper et empêcher les incidents de production.

9. Plan de continuité des activités (PCA)

Un rapport sur le plan de continuité d'activité, contenant les informations suivantes :

9.1. Une identification des activités essentielles, assorti des objectifs de reprise comprenant entre autres un calendrier prévisionnel de reprise avec les étapes clefs, les actifs prioritaires à sauvegarder, les délais maximaux admissibles d'indisponibilité ainsi que les pertes de données maximales admissibles;

9.2. Les moyens mis en œuvre pour garantir la continuité dans le cas d'interruption de service tel que des failles dans les systèmes clefs, la perte de données clefs, l'inaccessibilité des locaux, la perte de personnes clefs;

9.3. La fréquence à laquelle le requérant testera son plan de continuité d'activité de récupération en cas de sinistre, en communiquant également le résultat de ces tests et indiquant la manière dont les résultats des tests seront pris en compte ;

9.4. Une description des mesures d'atténuation des risques à adopter par le requérant, en cas de résiliation du contrat de prestation des services de paiement, garantissant l'exécution des opérations de paiement en attente et la résiliation des contrats en cours.

10. Services de paiement fournis à la clientèle

10.1. Caractéristiques et fonctionnement des services de paiement fournis

10.1.1. Décrire les cinématiques des services de paiement (création de compte utilisateur, recueil et contrôle des données du client, création et mise à disposition d'un instrument de paiement à la clientèle, utilisation de l'instrument de paiement, exécution des opérations de paiement, recueil des transactions, présentation au règlement, contestation d'opération de paiement, ...).

10.1.2. Décrire les caractéristiques techniques de chaque service de paiement (fonctionnement, normes de sécurité ...) mis à la disposition de la clientèle ou géré par l'établissement de paiement.

10.1.3. Joindre un schéma des flux financiers de chaque service de paiement

10.2. Sécurité des services de paiement fournis

10.2.1. Présenter les normes et mesures de sécurité appliquées pour chaque service de paiement

10.2.2. Présenter les systèmes de monitoring et de gestion de fraude (interne et externe) mis en place pour chaque service de paiement (perte/vol, usurpation d'identité, détournement des données, transactions suspectes ou inhabituelles, ...).

10.2.3 Présenter les procédures d'authentification du client utilisées pour l'accès tant à la consultation qu'à l'autorisation des opérations de paiement.

10.2.4 Présenter les types de connexion autorisés avec l'environnement externe en spécifiant les mesures et mécanismes de sécurité y afférents.

11. Dispositif de gouvernance et d'organisation

11.1. Le mode de gouvernance cible (direction générale et conseil d'administration ou directoire et conseil de surveillance).

11.2. La composition envisagée du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des différents comités émanant de ces organes (notamment le comité spécialisé d'audit et des risques).

11.3. Le projet des statuts de l'établissement de paiement à créer.

11.4. Un dossier relatif aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, y compris les administrateurs indépendants, et la direction générale (directeur général et directeur général adjoint) ou le directoire, comportant pour chacun un curriculum vitae à jour et signé indiquant de façon exhaustive le cursus académique et professionnel et un extrait du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

11.5. Le formulaire n° 5 « déclaration sur l'honneur des dirigeants et administrateurs » dûment signé par les dirigeants et les administrateurs.

11.6. L'organigramme cible de l'établissement à créer.

11.7. L'organisation cible, description des processus métiers, les moyens humains et techniques à mobiliser avec les curriculums vitae, ainsi que l'extrait de casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois, des premiers responsables des fonctions :

- de contrôle interne, de conformité et de gestion des risques de blanchiment d'argent,
- de gestion des risques,
- d'audit interne.

12. Dispositif de gestion des risques

12.1. Contrôle interne et gestion des risques

12.1.1 Joindre un rapport décrivant le dispositif de contrôle interne à mettre en place par l'établissement (rôle des organes de gouvernance, procédures, organisation comptable et financière, système d'information, activité de contrôle...).

12.1.2 Un rapport décrivant le dispositif mis en place pour l'identification, la gestion et le suivi des risques encourus (cadre organisationnel de la gestion des risques, identification des risques, analyse des risques, surveillance et revue de la gestion des risques, information financière et comptable,). Ce dispositif et ces procédures doivent être en adéquation avec la nature et à la complexité des services de paiement à fournir par l'établissement de paiement.

12.1.3 Une étude sur la nature et l'étendue des risques globaux auxquels est exposé l'établissement à créer (risques stratégiques, risque de réputation, risque juridique, risque de liquidité, risque technologique, risque opérationnel de fraude, risque cybernétique, risque lié à la gestion des agents, risque de partenariat....)

12.2 Dispositif de lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent

12.2.1. Joindre un rapport décrivant le dispositif mis en place pour la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent, notamment :

- Les obligations de vigilance (les diligences pour l'identification et la vérification de l'identité des clients dans le cas nécessitant une présence physique ou à distance le cas échéant);
- Le système de surveillance et de contrôle ;
- Le système d'information ;
- Les dispositifs d'analyse, d'alerte et de suivi des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme sur les opérations de la clientèle
- Les dispositifs de conservation et mise à jour des documents ;
- Les dispositifs de déclaration de soupçon, sensibilisation et formation.

12.2.2. Fournir un rapport décrivant le dispositif de lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent de l'établissement (procédure et contrôle) imposé aux agents (principaux et détaillants) ainsi que le compte rendu sur ces activités.

13. Dispositif de protection de la clientèle et de traitement des réclamations

13.1. Une description des moyens d'information du client mis en œuvre comme suit :

13.1.1. Informations liées à l'exécution de la transaction de paiement : moyen et timing de l'information, le montant, les commissions et taxes y afférentes, le nouveau solde du compte de paiement et le numéro de référence de la transaction ;

13.1.2. Information périodique : un relevé des opérations de paiement selon les modalités convenues dans la convention du compte de paiement ;

13.1.3. Information permanente : les conditions tarifaires par catégorie d'opération au niveau des établissements de paiement et leurs agents de paiement principaux et détaillants.

13.2. Fournir une description portant sur:

13.2.1. Les politiques et les procédures pour la réception et le traitement des réclamations de la clientèle ;

- 13.2.2. Moyens humains, logistiques et structure chargée du traitement des réclamations de la clientèle ;
- 13.2.3. Les politiques et les procédures de traitement des comptes de paiement des personnes décédés, des comptes dormants ou inactifs ainsi que les conditions de gel et de réactivation d'un compte de paiement.
- 13.3. Une copie de la convention entre l'établissement de paiement et le titulaire du compte

14. Convention du compte global

Une copie de la convention de compte global entre l'établissement de paiement et la banque dépositaire qui fixe au minimum les modalités de fonctionnement du compte global, la gestion des fonds par la banque, les modalités d'information de l'établissement de paiement sur les mouvements ayant affecté le compte global et la rémunération applicable à ce compte.

15. Garantie bancaire ou Police d'assurance

Montant prévisionnel de la garantie bancaire ou de la police d'assurance de responsabilité civile professionnelle que l'établissement se propose à souscrire et l'approche méthodologique pour le calcul de ladite police d'assurance conformément à l'article 3 de la circulaire n° 2018-16.

16. Politique de communication :

Au cas où le requérant est tenu de modifier son activité initiale pour procéder à la création de l'établissement de paiement, il y a lieu de joindre au dossier une note décrivant les modalités envisagées pour informer le public et les acteurs économiques et financières du changement de son activité initiale.

FORMULAIRE 6 : les conventions signées avec les parties liées

Les informations demandées ci-dessous, doivent être fournies par tout requérant d'un agrément pour l'exercice d'activité d'établissement de paiement au sens de la loi n°2016-48.

(Remplir un tableau par convention)

Intitulé de la convention	
Les parties signataires et leurs nationalités	
Objet de la convention	
Engagements de l'établissement de paiement à créer	
Intérêt pour l'établissement de paiement	
Date de signature	
Date d'effet	
Durée	

Pour la légalisation de la signature : le Président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le Président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 10 février 2020"



L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne



le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.



A **BONNEMENT**

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès -

Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

* **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637

* **1002 - Lafayette** : 18 rue Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844002

* **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat –

Tél. : (73) 225.495

* **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2

Sfax - Tél. : (74) 460.422

Site web : www.iort.gov.tn

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

S.T.B. : (Mégrine) 10106045231056678893

C.C.P. N° 17001000000006101585

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d'envoi en sus